الوحدة الثانية

القوانين والحقوق في مجتمع المعلومات

الدرس 1	البيانات الشخصية
الدرس 2	حقوق الملكية الفكرية
الدرس 3	استخدام المعلومات والكشف عنها



البيانات الشخصية

النقاط الرئيسية

أ. البيانات الشخصية

(1) **البيانات الشخصية** (**Personal information**) : هي كل بيان أو معلومة تتعلق بشخص طبيعي مُحدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الربط مع بيانات أخرى.|
<مثال > الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، النوع، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الصورة، تسجيلات الصوت أو الفيديو، رقم بطاقة الرقم القومي، رقم جواز السفر، رخصة القيادة، او أي بيانات تحدد الهويات النفسية أو الصحية و أو الاقتصادية و بعض المعلومات الحساسة كالبيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية او بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" مثل بصمة الإصبع أو قزحية العين.

- من بين أنواع المعلومات الشخصية المختلفة، يطلق على البيانات مثل الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، والنوع (**2 البيانات الأساسية**)، بينما تُعرف الأرقام مثل تلك الموجودة في جوازات السفر أو رخص القيادة أو الرقم القومي باسم (**3 أرقام الهوية الشخصية**).
- هناك معلومات تُعتبر أكثر حساسية وتحتاج إلى عناية خاصة حتى لا تؤدي إلى تمييز أو ضرر لصاحبها (العِرق، الديانة، الآراء السياسية، الانتماءات النقابية، الحالة الصحية، الحالة الاقتصادية والسجل الجنائي،) باسم (**4 البيانات الشخصية الحساسة**). .

(2) **قانون حماية البيانات الشخصية** (**Act on the Protection of Personal Information**) :
قانون يحدد القواعد الأساسية لجمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية.

(3) توفير المعلومات الشخصية لأطراف ثالثة

- **توفير البيانات الشخصية لأطراف ثالثة**
- ينص قانون حماية المعلومات الشخصية على أنه لا يجوز جمع أو معالجة أو مشاركة البيانات الشخصية إلا بعد موافقة صريحة من صاحب البيانات.
- ومع ذلك، في الحالات التالية، يجوز توفير المعلومات الشخصية دون الحصول على موافقة الفرد.

[1] عندما يكون التزويد مستندًا إلى قوانين ولوائح.
[2] عندما يكون ذلك لازماً لحماية الأمن القومي أو مصلحة عامة.
[3] عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية حياة الشخص أو صحته أو ممتلكاته.
[4] عندما يكون ذلك ضروريًا لتنفيذ حكم قضائي أو طلب من جهة تحقيق إلخ.
[5] عندما يكون ذلك ضروريًا لإتمام عقد مع الشخص أو لحماية حقوقه.

ب. حماية الخصوصية وحق الصورة Protection of Privacy and Image Rights

(1) (**6 الحق في الخصوصية**) : هو حق دستوري عام يحمي الحياة الخاصة للفرد من أي تدخل غير مشروع، وقد نص عليه الدستور المصري (المادة 57) صراحةً. ويُعد هذا الحق إطارًا أوسع من حماية البيانات الشخصية، التي تركز تحديدًا على كيفية جمع ومعالجة وتخزين المعلومات المتعلقة بالفرد.

(2) (**7 حقوق الصورة**) : حق الفرد في منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته أو مظهره دون إذنه. ويحظر قانون حماية الملكية الفكرية نشر أو عرض أو توزيع صورة شخص إلا بموافقته أو موافقة جميع من يظهرون فيها.

(3) (**8 حقوق الدعاية**) : حق يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للمشاهير وغيرهم في استغلال صورهم أو سمعتهم لأغراض تجارية أو دعائية .

ت. حماية البيانات الشخصية في الشركات والمنظمات



(1) **سياسة الخصوصية** (**Privacy policy**) : هي السياسة التي تضعها الشركات لتوضيح كيفية جمع ومعالجة وحماية بيانات العملاء.

(2) **ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية** (**Personal Data Protection Center License**): الترخيص الذي تحصل عليه الشركات من الجهة المنظمة (مركز حماية البيانات الشخصية) للتأكد من التزامها بالقانون.

(3) **نظام الموافقة المسبقة** (**Prior Approval System**) : يقصد به النظام الذي يشترط الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستخدم قبل جمع بياناته الشخصية أو معالجتها أو تقديم الخدمة له.

(4) **نظام الاعتراض** (**Objection system**) : يقصد به النظام الذي يتيح لمقدم الخدمة معالجة بيانات المستخدم أو الاستمرار في تقديم الخدمة، ما لم يُبدِ المستخدم اعتراضًا صريحًا أو يطلب وقف المعالجة أو الخدمة.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر جميع العناصر التالية من أ إلى ج التي يمكن اعتبارها معلومات شخصية كما هو محدد في قانون حماية البيانات الشخصية.

(أ) عنوان البريد الإلكتروني **(ب)** بيانات بصمات الأصابع **(ت)** احصاءات عن عدد السكان
(ث) رقم جواز السفر **(ج)** الهوية الصحية

(2) العبارات التالية من أ إلى ث تصف البيانات الشخصية والخصوصية. ضع علامة "✓" إذا كان البيان مناسبًا، و "✗" إذا كان غير مناسب.

(أ) إذا كان جميع من في الصورة فردًا من عائلتك، فيمكنك تحميل صور المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن.

(ب) نشر معلومات مثل الحالة الاقتصادية والحالة الصحية لشخص اخر دون اذنه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمثل انتهاكًا لقانون حماية البيانات الشخصية.

(ت) على الرغم من أن رقم رخصة القيادة أو الرقم الوطني يتكون مجرد من سلسلة من الأرقام، إلا أنه يمكن اعتباره معلومات شخصية لأنه يسمح بتحديد هوية الفرد عند دمجه مع معلومات أخرى.

(ث) لا بأس بطباعة صورة لمشهورك المفضل على قميص بنفسك وبيع القميص عبر الإنترنت.

الشرح

(1) البيانات الشخصية كل بيان أو معلومة تتعلق بشخص طبيعي مُحدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الربط مع بيانات أخرى. لذلك، أ، ب، ث ،ج.

(2) **(أ)** تحميل صورة الشخص على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي دون إذنه يشكل انتهاكًا لحقوق الصورة. لذلك، ✗.

(ب) السجلات الجنائية السابقة والتاريخ الطبي يشار إليها باسم البيانات الشخصية التي تتطلب عناية خاصة. كقاعدة عامة، لا ينبغي توفيرها لأطراف ثالثة دون موافقة الفرد. لذلك، ✘.

(ت) البيانات الشخصية تشير إلى البيانات المتعلقة بشخص على قيد الحياة وتشمل المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد هوية الفرد عند دمجها مع معلومات أخرى. لذلك، ✓.

(ث) تحمل صورة الأشخاص المشهورين (مثل المشاهير أو الرياضيين) قيمة اقتصادية، ولا ينبغي للمرء بيع هذه الصورة للربح دون إذن. لذلك، ✘.

جرب بنفسك

1 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) ما هو المصطلح الذي يطلق على البيانات المتعلقة بشخص طبيعي مُحدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر ؟

(2) من السؤال السابق (1)، ما هو المصطلح الذي يطلق على الإشارة الجماعية إلى الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، والجنس؟

(3) من السؤال السابق (1)، ما هو المصطلح الذي يطلق على المعلومات الرقمية الموجودة في وثائق مثل جوازات السفر، رخص القيادة، وبطاقات الرقم القومي ؟

(4) ما هو المصطلح الذي يشير إلى القانون الذي ينص على جمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية؟

(5) بما أن صور المشاهير لها قيمة اقتصادية، يمتلك المشاهير حقوقًا معترف بها لحماية الفوائد الاقتصادية الناتجة عن شهرتهم. ما هو المصطلح الذي يطلق على هذه الحقوق؟

(6) ما هو المصطلح الذي يطلق على التراخيص الممنوحة للشركات أو المنظمات التي تطبق إجراءات حماية مناسبة للمعلومات الشخصية؟

(7) في الجمل التالية أكمل المصطلحات المناسبة لـ [1] و [2]

> يقصد به النظام الذي يشترط الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستخدم قبل جمع بياناته الشخصية أو معالجتها أو تقديم الخدمة له. اسم نظام ([1] .....)، بينما يُطلق على النظام الذي يتيح لمقدم الخدمة معالجة بيانات المستخدم أو الاستمرار في تقديم الخدمة، ما لم يُبدِ المستخدم اعتراضًا صريحًا أو يطلب وقف المعالجة أو الخدمة. اسم نظام ([2] .....).

2 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية من الخيارات 1 إلى 4 التالية.

1. يتم حماية المعلومات العامة مثل درجات الحرارة للمدن
2. على الرغم من أن معلومات جواز سفرك، رخصة قيادتك، وبطاقة الرقم القومي ليست سوى تسلسلات من الأرقام، إلا أنها لا تزال تشكل بيانات شخصية.
3. أسماء الأفراد وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم التي تم نشرها بالفعل في الصحف أو على الإنترنت لا تشكل بيانات شخصية.
4. لا يعتبر الحالة الصحية والنفسية في الصحف والأخبار لشخصية مشهور بيانات شخصية.

(2) اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بحقوق الصورة من الخيارات 1 إلى 4 .

1. حق الفرد في حماية البيانات الشخصية التي لا يريد أن يعرفها الآخرون
2. الحق في حماية الفوائد الاقتصادية التي تنشأ من حقيقة أن صورة أحد المشاهير لها قيمة اقتصادية.
3. حق الفرد في منع الآخرين من تصوير أو استخدام وجهه أو مظهره دون إذن.
4. الحق في حماية الاعمال الأدبية والفنية والعلمية.

(3) تصف العبارات التالية من 1 إلى 4 البيانات الشخصية والخصوصية. ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، و"✗" إذا كانت غير مناسبة.

1. التقاط صورة للوحة شخصية لشخص مشهور قمت برسمها بنفسك وحفظها على هاتفك الذكي لا ينتهك قانون حماية البيانات الشخصية.
2. إذا كان شخص ما صديقك، يمكنك تحميل صورة لوجهه على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن.
3. يحظر نقل البيانات الشخصية لفرد ما إلى أطراف ثالثة دون موافقة الفرد.
4. من المسموح بيع بضائع لمعجبيك من المشاهير إذا قمت بإنشائها شخصيًا.

تمرين

1 من الخيارات التالية من أ إلى س، اختر العبارات التي تناسب الفراغات من [1] إلى [6].

في سياق قانون حماية البيانات الشخصية، يشير ([1]) إلى المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية شخص طبيعي. ومن بين هذه المعلومات، يُشار إلى المعلومات المهمة التي تُستخدم أيضًا للتحقق من الهوية باسم البيانات الاساسية، والتي تشمل ([2]) و ([3]) و ([4]) و ([5]). علاوة على ذلك، تعتبر المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية الفرد عند دمجها مع معلومات أخرى ([1]). ومن الأمثلة على ذلك ([6])، الذي يشير إلى المعلومات الرقمية مثل أرقام رخصة القيادة والرقم القومي.

(أ) الاسم **(ب)** العنوان **(ت)** تاريخ الميلاد **(ث)** العمر
(ج) الجنس **(ح)** رقم الهاتف **(خ)** عنوان البريد الإلكتروني **(د)** معلومات مجهولة الهوية
(ذ) أرقام الهوية الشخصية **(ر)** معلومات شخصية تتطلب رعاية خاصة **(ز)** البيانات الشخصية **(س)** الخصوصية

2 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) اختر كل العناصر من 1 إلى 4 التي يمكن اعتبارها معلومات شخصية كما هو محدد في قانون حماية البيانات الشخصية.

1. اسم مستعار للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي مكون من حروف وأرقام
2. معلومات مثل أسماء وعناوين الأجانب المقيمين في بلدان أجنبية
3. معلومات مثل حالة الطقس ومعدل هطول الأمطار
4. البيانات البيومترية مثل قزحية العين وبصمات الأصابع

(2) اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بحقوق المؤلف من الخيارات 1 إلى 4 .

1. حق الفرد في حماية البيانات الشخصية التي لا يريد أن يعرفها الآخرون.
2. حق يحمي المصالح الاقتصادية للمشاهير في صورهم، من بين أشياء أخرى.
3. حق الفرد في منع الآخرين من تصوير أو استخدام وجهه أو مظهره دون إذن.
4. الحق في حماية أفكار الفرد والاعمال الأدبية والفنية.

(3) تصف العبارات التالية من 1 إلى 4 السلوكيات المتعلقة بالبيانات الشخصية والخصوصية. ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، و"✗" إذا كانت غير مناسبة.

1. تلقيت بريدًا إلكترونيًا يطلب التحقق من معلوماتي الشخصية من عنوان بريد إلكتروني غير معروف، لذلك قمت بالرد على جهة الاتصال المحددة في البريد الإلكتروني.
2. شاركت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي المعلومات الصحية لشخص قريب لك دون اذن منه.
3. قمت بتصوير الحياة الخاصة بأحد الشخصيات العامة ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي.
4. يتم حفظ أرقام هواتف أولياء الأمور وعناوينهم فى ملفات المدرسة بشكل أمن ، ولا تشارك مع أطراف خارجية.

حقوق الملكية الفكرية

النقاط الرئيسية

أ. حقوق الملكية الفكرية

- **حقوق الملكية الفكرية** (**Intellectual Property Rights**) : هي حقوق تحمي نتاج الإبداع الفكري البشري في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والتجارية، وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

ب. حقوق الملكية الصناعية

(1) **حقوق الملكية الصناعية** (**Industrial Property Rights**) : هي الحقوق التي تحمي الابتكارات والإبداعات المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري، وتشمل الاختراعات، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية وعلامات الخدمة، الأسماء التجارية، المؤشرات الجغرافية ، وكذلك الحماية من المنافسة غير المشروعة. ويُشترط في هذه الحقوق التسجيل لدى الجهة المختصة (**مثل مكتب براءات الاختراع المصري**).حتى تتمتع بالحماية القانونية، وهو ما يُعرف بـ **مبدأ الشكلية** (**Formality**).

(2) أنواع حقوق الملكية الصناعية

الاسم	موضوع الحقوق	مدة الحماية
براءات الاختراع (**Patent Rights**)	تحمي الاختراعات التقنية الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي	20 سنة من تاريخ التقديم
(6 حقوق نموذج المنفعة)	تحمي حلولًا تقنية بسيطة أو تحسينات عملية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي (أقل ابتكارًا من الاختراع).	7 سنوات من تاريخ التقديم
(الرسوم والنماذج الصناعية) (التصميمات الصناعية)	تحمي المظهر الخارجي للمنتج مثل الشكل أو الخطوط أو الأنماط أو الألوان	10 سنة من تاريخ التقديم (تجدد مرة واحدة كل 5 سنوات)
(8 حقوق العلامة التجارية)	العلامة التجارية هي كل إشارة يمكن إدراكها بالبصر وتُستخدم لتمييز منتجات أو خدمات عن غيرها، مثل الأسماء أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الصور أو الألوان أو أي خليط منها، وذلك للدلالة على مصدر المنتج أو الخدمة أو نوعها أو جودتها أو ضمانه	10 سنوات من تاريخ التسجيل (وتحديثها)

ت. حقوق المؤلف

(1) **حقوق المؤلف** (**Copyrights**) : حقوق تتعلق بالأنشطة الإبداعية في الفنون وتشمل أعمالًا مثل الروايات والأفلام واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية والموسيقى وبرامج الكمبيوتر والمصنفات السمعية البصرية وهي محمية قانونا بموجب قانون حماية الملكية الفكرية. يتبع مبدأ **عدم التسجيل** (**Non-Formality**)، والذي بموجبه يتم إنشاء الحقوق في لحظة إنشاء عمل محمي بحقوق المؤلف، بغض النظر عما إذا كان المؤلف هاويًا أو قاصرًا.

(2) **قانون حقوق المبدعين** (**Copyright Act**) :

<حقوق المبدعين>

[1] **الحقوق المعنوية للمؤلف** (**المبدع**) :

- هي الحقوق التي تحمي الصلة الشخصية بين المبدع ومصنفه.
- مثل: حق نسب المصنف إليه، وحق منع أي تعديل أو تشويه أو تحريف يلحق المصنف.

[2] **حقوق النشر والطبع** (**حقوق الملكية**) ((**Copyrights** (**property rights**)): هي الحقوق التي تعطي المبدع الحق في الاستغلال الاقتصادي لمصنفه (النسخ، التوزيع، الترجمة، الأداء العلني...

تحمي المصالح الاقتصادية للمبدع.

(3) **الحقوق المجاورة** (**Neighboring Rights**) : حقوق تُمنح للمؤدين ومنتجي التسجيلات وهيئات الإذاعة لارتباطهم باستغلال المصنفات. تمنح للمؤدين مثل المطربين والمخرجين والممثلين، وكذلك لشركات التسجيل ومنظمات البث.

(4) مدة حماية حقوق المؤلف: هي عمر المؤلف زائد 50 سنة بعد وفاته.

(5) انتهاك حقوق النشر : كقاعدة عامة، عند إعادة إنتاج عمل محمي بحقوق النشر مملوك لشخص آخر أو استخدامه على موقع ويب، من الضروري الحصول على (**إذن**) من المبدع. استخدام العمل دون إذن يُعتبر انتهاكًا. (**انتهاكًا لحقوق المؤلف**).

تحدى معلوماتك

أجب على الأسئلة التالية.

(1) أدخل المصطلحات المناسبة للفراغات [1] إلى [6] لإكمال الجملة التالية.

الحقوق الممنوحة للمبدع عندما ينتج شيئًا من خلال النشاط الفكري تسمى ([1]). ([1]) تتكون بشكل أساسي من ([2])، التي تساهم في تطوير الصناعة، و ([3])، التي تساهم في تطوير الثقافة. ([2]) يتم إنشاؤها بموجب ([5]) حيث يتم منح الحقوق عند الموافقة بعد تقديم إشعار إلى ([4]). من ناحية أخرى، ([3]) لا تتطلب الإبلاغ أو التسجيل، ويتم منح الحقوق في وقت الإنشاء. علاوة على ذلك، فإن مدة حماية ([3]) هي ([6]) سنة بعد وفاة المؤلف.

(2) بالنسبة للعبارات التالية المتعلقة بقوانين وحقوق مجتمع المعلومات، ضع علامة "✓" إذا كان العبارة صحيحة، و "✗" إذا كان غير صحيح.

(أ) نشر رواية "الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين على موقعك الإلكتروني دون إذن لا يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف.

(ب) تنزيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو المعروضة للبيع مع العلم أنه تم تحميلها بشكل غير قانوني يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف.

(ت) نشر برنامج اذاعي قديم مثل حواديت "أبلة فضيلة" على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف.

(ث) تنتهي حقوق العلامة التجارية بعد 10 سنوات من التسجيل في مكتب البراءات، ولكن يمكن الحفاظ على الحقوق من خلال إجراءات التجديد.

الشرح

(1) [1] حقوق الملكية الفكرية [2] حقوق الملكية الصناعية [3] حقوق المؤلف
[4] مكتب براءات الاختراع المصري [5] مبدأ التسجيل [6] 50

(2) **(أ)** نشر رواية "الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين على موقعك الإلكتروني دون إذن لا يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف لأنه مر أكثر من 50 سنة على وفاته. لذلك، ✓.
(ب) تنزيل الموسيقى أو الأفلام مع العلم أنه تم تحميلها بشكل غير قانوني يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف. لذلك، ✓.
(ت) نشر برنامج اذاعي قديم مثل حواديت "أبلة فضيلة" على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف، حيث مرت أكثر من 50 سنة على وفاتهم. ومع ذلك، فإن المؤدين وشركات التسجيل لديهم حقوق مجاورة، لذا من الضروري التحقق من أذونات الاستخدام. لذلك، ✗.
(ث) تنتهي حقوق العلامة التجارية بعد 10 سنوات من التسجيل في مكتب البراءات، ولكن يمكن الحفاظ على الحقوق لمدة 10 سنوات إضافية من خلال إجراءات التجديد. لذلك، ✓.

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من المصطلحات التالية من أ إلى د، اختر المصطلحات التي تناسب الفراغات من [1] إلى [4]

> تُعرف الحقوق المتعلقة بالإبداعات الناتجة عن النشاط الفكري البشري بشكل جماعي باسم [(1)]. يمكن تقسيم [(1)] بشكل كبير إلى حقوق الملكية الصناعية و [(2)] . العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر هو شيء تم إنشاؤه من خلال نشاط إبداعي أكاديمي أو فني. تشمل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر الروايات، النصوص، [(3)]، المؤلفات الموسيقية، الأعمال الفنية، المباني، الصور الفوتوغرافية، برامج الكمبيوتر، إلخ. الرسوم التوضيحية أو صفحات الويب التي تنشئها بنفسك تعتبر أيضًا أعمالًا محمية بحقوق الطبع والنشر. من حيث المبدأ، لاستخدام عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر، يُطلب منك الحصول على إذن من المبدع. استخدام عمل دون إذن يعتبر [(4)] وقد يخضع لعقوبات.

(أ) حقوق الطبع والنشر **(ب)** حقوق الملكية الفكرية **(ت)** حقوق براءات الاختراع **(ث)** حقوق نموذج المنفعة
(ج) أفلام **(ح)** أفكار **(خ)** انتهاك حقوق الطبع والنشر **(د)** انتهاك براءات الاختراع

(2) من المصطلحات التالية من أ إلى د، اختر المصطلحات التي تناسب الفراغات من [1] إلى [3]

> تشمل حقوق الملكية الصناعية حقوقًا مثل حقوق [(1)] ، التي تحمي التصميمات مثل تلك الموجودة في السيارات، وحقوق [(2)] ، التي تحمي الاختراعات مثل أفكار الأشكال التي تحسن تصريف المياه في الغسالات. لتلقي الحماية كحق ملكية صناعية، من [(3)] تقديم طلب.

(أ) نموذج المنفعة **(ب)** علامة تجارية **(ت)** أعمال إبداعية **(ث)** تصميم
(ج) براءة اختراع **(ح)** غير ضروري **(خ)** ضروري
(د) ضروري عند الحصول على حقوق لأغراض تجارية

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة.

> كقاعدة عامة، من الضروري الحصول على إذن من المبدع عند إعادة إنتاج عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر أو نشره على موقع إلكتروني. استخدام العمل دون إذن يشكل (أ) **انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر**. ومع ذلك، تحت شروط معينة، من الممكن استخدام عمل محمي بحقوق الطبع والنشر بحرية دون الحصول على إذن من المبدع. على سبيل المثال، الأعمال التي مر عليها أكثر من(ب.....)عامًا بعد وفاة المبدع تندرج تحت هذه الفئة.

(1) في المقطع السابق (أ) انتهاك حقوق الطبع والنشر، اختر كل العبارات التي تنطبق عليها صفة انتهاك حقوق الطبع والنشر، وأجب باستخدام الأحرف.

1. قمت بتسجيل فيلم بُث على التلفزيون ووزعته.
2. قمت بنشر رواية "أدب الرحلات" للكاتب انيس منصور على موقعي الإلكتروني دون إذن.
3. قمت بنسخ رسم توضيحي تم توزيعه مجانًا وبعت النسخ بسعر منخفض.
4. على الرغم من أنني كنت أعلم أن مقطع فيديو تم تحميله بشكل غير قانوني، قمت بتنزيله للاستخدام الشخصي فقط.

(2) أجب بكتابة عدد السنوات المناسب في الفراغ (ب).

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من حقوق الملكية الفكرية، ما هو المصطلح الذي يشير إلى الحقوق المتعلقة بتصنيع المنتجات الصناعية والمصنعة؟

(2) من بين العبارات التالية من 1 إلى 4، اختر جميع العبارات غير الصحيحة فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر.

1. تُمنح حقوق الطبع والنشر من خلال الاعتراف بها عند تقديم طلب إلى مكتب براءات الاختراع.
2. تتعلق حقوق الطبع والنشر بجودة العمل.
3. تُحتفظ بحقوق الطبع والنشر لمدة 50 عامًا بعد وفاة المبدع.
4. تنشأ حقوق الطبع والنشر، حتى لو كان المبدع قاصرًا.

(3) ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي العلامات المستخدمة لتمييز السلع والخدمات؟

(4) ما هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق التي تحمي اختراعات الأشياء أو الطرق؟

(5) الجمل التالية المتعلقة بقوانين وحقوق مجتمع المعلومات، ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، و"✗" إذا كانت غير صحيحة.

[1] يُعترف بحق التصميم للأفكار المتعلقة بالجوانب التقنية لشكل المنتج أو هيكله والتي يمكن تنفيذها على الفور.

[2] تميل حقوق الطبع والنشر إلى أن يتم الاعتراف بها بشكل أقل للأعمال الإبداعية للهواة أو الأطفال، حيث أن حقوق الطبع والنشر غالبًا ما ترتبط بجودة العمل.

[3] تسجيل فيلم يُبث على التلفزيون ثم توزيع هذا الفيلم يشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر.

[4] مدة حماية حق براءة الاختراع هي 20 عامًا من تاريخ تقديم الطلب.

[5] لا توجد مشكلة فى نشر النص الكامل لكتاب "وحي القلم" للأديب مصطفى صادق الرافعي على مدونتك دون الحصول على إذن إذا كنت من محبي أسلوبه الأدبي.

3 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن الأسئلة.

هناك أربعة أنواع من حقوق الملكية الصناعية: حقوق براءات الاختراع، حقوق نموذج المنفعة، حقوق التصميم، وحقوق (أ .....). من بين هذه، حقوق نموذج المنفعة هي حقوق تتعلق بـ ([1] .....). بالإضافة إلى ذلك، حقوق (أ) تشير إلى الحقوق المتعلقة بأسماء المنتجات أو الشعارات، ومدة الحماية هي (ب.....) عامًا من تاريخ التسجيل.

(1) أجب بملء الفراغ (أ) بالمصطلح المناسب.

(2) أجب بملء الفراغ (ب) بالرقم المناسب.

(3) اختر العبارة الأنسب لملء الفراغ [1] من الخيارات 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الأحرف.

1. إعادة إنتاج أو بيع المنتجات
2. ناقلات المنتجات
3. تصميم المنتج
4. أفكار لهيكل وشكل المنتج

استخدام المعلومات والكشف عنها

النقاط الرئيسية

أ. استخدام وكشف المعلومات

(1) الغرض من حقوق المؤلف

تهدف حقوق المؤلف إلى المساهمة في التطور الثقافي من خلال ضمان **الاستخدام العادل** (**fair use**) للأعمال المحمية بحقوق المؤلف و**حماية الحقوق** (**protection of rights**).

(2) الاستثناءات

تحت غرض حقوق المؤلف، هناك استثناءات يمكن فيها الحد من حقوق المؤلف للسماح بالاستخدام دون الحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف.

<مثال> الاستنساخ للاستخدام الشخصي مع عدم إخلال هذا النسخ بالاستغلال العادل للمصنف ، الاستنساخ داخل المؤسسات التعليمية، العروض غير الربحية، إلخ..

(3) **الاقتباس** (**Quotation**) : هو عملية استخدام جزء من عمل محمي بحقوق المؤلف لشخص آخر في عملك المحمي بحقوق المؤلف. إذا تم استيفاء متطلبات معينة، يمكن اقتباس أجزاء من عمل محمي بحقوق المؤلف دون الحصول على إذن من المؤلف.

<طرق وقواعد الاقتباس>

[1] يجب أن يكون عملك المحمي هو الأساس، بينما يكون العمل المقتبس منه تابعًا له.
(عملك المحمي بحقوق المؤلف هو الموضوع الرئيسي.)

[2] يجب أن تكون هناك ضرورة للاقتباس.

[3] ألا يضر بالمصالح المشروعة لمؤلف البرنامج.

[4] تأكد من أن المادة المقتبسة يمكن تمييزها بوضوح عن طريق وضعها بين عالمات االقتباس.

[5] يجب تحديد المصدر بوضوح.

[6] يجب عدم تغيير المادة المقتبسة.

(4) تحديد مدة الحماية : تنتهي الحقوق الاقتصادية للمؤلف بعد (**50**) عامًا من وفاة المبدع.

(5) **ترخيص المشاع الإبداعي** (**CC License**) (**Creative Commons License**) : علامة تشير إلى شروط استخدام الأعمال المحمية بحقوق النشر.

<أنواع تراخيص المشاع الإبداعي>

العلامة	الشرط	المحتوى
	(**الإشارة لفضل المبدع**) (BY)	اعرض عنوان العمل واسم المؤلف.
	(**غير تجاري- Non-commercial**) (NC)	لا تستخدم لأغراض تجارية (**commercial**) .
	(**لا مشتقات - No derivatives**) (ND)	لا تغير العمل المحمي بحقوق المؤلف الأصلي.
	(**نفس شروط - Same - Adaptations terms for adaptations**) (SA)	انشر تحت نفس مجموعة التراخيص للعمل الأصلي.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر جميع العبارات التي تسمح باستخدام الأعمال المحمية بحقوق المؤلف دون إذن كاستثناء من الخيارات من أ إلى ث فيما يلي: وأجب باستخدام الحروف.

(أ) لقد نسخت مواد ووزعتها على الطلاب في صف الدراسات الاجتماعية الخاص بي.

(ب) لقد نسخت أقراصًا موسيقية تجارية (CDs) ووزعتها على الأصدقاء.

(ت) لقد فرضنا رسوم دخول الحفلة وأدينا مزيجًا من الأغاني في الحفل الموسيقي المعتاد لفرقتنا.

(ث) لقد اقتبست جزءًا من كتاب عند كتابة تقرير.

(2) اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح طريقة وقواعد الاقتباس من الخيارات من أ إلى ث .

(أ) حتى عند الاقتباس، من الضروري دائمًا الحصول على إذن من المؤلف.

(ب) هناك ضرورة للاقتباس، والجزء الذي يتم اقتباسه ثانوي.

(ت) حدد بوضوح المادة المقتبسة بوضعها بين علامتي اقتباس.

(ث) بغض النظر عن السبب، يجب ألا تقوم بتعديل المادة التي تقوم باقتباسها.

(3) عند نشر صورة التقطتها على صفحة ويب، تريد السماح للآخرين باستخدامها على الشروط التي "يتم عرض اسم المصور وعنوان العمل" و "لا يتم تغيير العمل". في هذا الوقت، اختر جميع تراخيص المشاع الإبداعي التي يجب عرضها معًا من الخيارات من أ إلى ث :

(أ) 

(ب) 

(ت) 

(ث) 

الشرح

(1) **(أ)** استخدام الأعمال المحمية بحقوق المؤلف في سياق التدريس يقع تحت الاستنساخ في المؤسسات التعليمية وبالتالي يمكن استخدام الأعمال دون الحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف.

(ب) نسخ الأقراص المدمجة التجارية وتوزيعها على الأصدقاء لا يعتبر استنساخًا للاستخدام الشخصي ويشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف.

(ت) بما أنه يتم فرض رسم دخول والاستخدام لا يقع تحت شرط أداء غير ربحي، فإن هذا الاستخدام يشكل انتهاكًا لحقوق المؤلف.

(ث) في حالة الاقتباس، يمكن استخدام عمل محمي بحقوق المؤلف في إبداعك الخاص دون الحصول على إذن من مؤلف العمل الآخر.

لذلك، (أ) و (ث)

(2) **(ب)**، **(ت)**، **(ث)**

(3) (أ) يمثل الإسناد **(ب)** يمثل غير تجاري **(ت)** يمثل لا مشتقات **(ث)** يمثل نفس الشروط.

جرب بنفسك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أدخل المصطلحات المناسبة في الفراغين [1] و [2] لإكمال الجملة التالية.

تهدف حقوق الطبع والنشر إلى المساهمة في التنمية الثقافية من خلال ضمان ..... [(1)] للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر و ..... [(2)].

(2) لكل من العبارات التالية من أ إلى ث، ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة لا تشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر، و"✗" إذا كانت تشكل انتهاكًا.

(أ) تم نسخ النوتة الموسيقية لحفل موسيقي عادي وتوزيعها على جميع أعضاء الأوركسترا الهوائية.

(ب) في مهرجان ثقافي مدرسي، قام نادي الدراما بأداء مسرحية باستخدام نص تم اختياره من مجموعة من النصوص المتاحة تجاريًا.

(ت) تم ترجمة عمل إسباني كتبه شخص إسباني إلى اللغة المصرية ونشره دون الحصول على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر، لأن اللغات كانت مختلفة.

(ث) تم تكليف الفصل بإعداد تقرير، واستخدم طالب لجزء من بيانات إحصائية من صفحة ويب.

(3) اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح طريقة وقواعد الاقتباس من الخيارات أ إلى ث ، وأجب باستخدام الأحرف.

(أ) حتى في حالة الاقتباس، يجب دائمًا الحصول على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.

(ب) قم بتمييز الاقتباسات بوضوح من خلال إجراءات مثل إحاطة المواد المقتبسة بعلامات اقتباس.

(ت) إذا كانت المادة المقتبسة مميزة بوضوح، فليس من الضروري ذكر المصدر الذي أُخذت منه المادة المقتبسة.

(ث) يجب عدم تغيير النصوص المقتبسة، بغض النظر عن الحجة الخاصة بالشخص.

(4) الجدول التالي هو ملخص لتراخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons). أكمل الجدول بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

العلامة	الشرط	المحتوى
	([1])	عرض عنوان العمل واسم المبدع.
	غير تجاري	لا تستخدم لأغراض [2]
	([3])	لا تعديل على العمل الأصلي المحمي بحقوق الطبع والنشر.
	([4])	النشر بموجب نفس مجموعة التراخيص للعمل الأصلي.



(5) اختر عبارة واحدة تمثل بشكل صحيح الشروط المشار إليها في ترخيص المشاع الإبداعي الموضح على اليمين من الخيارات أ إلى ث للعبارات التالية. أجب باستخدام الأحرف.

(أ) عرض اسم المبدع وعدم استخدام العمل لأغراض تجارية.

(ب) عرض اسم المبدع وعدم تعديل العمل الأصلي.

(ت) عدم استخدام العمل لأغراض تجارية وعدم تعديل العمل الأصلي.

(ث) عدم استخدام العمل لأغراض تجارية. وأيضاً، إذا قمت بتعديل العمل، قم بنشره بنفس ترخيص العمل الأصلي.

تمرين

1 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) اختر المصطلح الذي يناسب الفراغات من [1] إلى [3] من الخيارات أ إلى ث ، وأجب باستخدام الأحرف.

إذا كنت ترغب في استخدام عمل شخص آخر محمي بحقوق الطبع والنشر، يجب أن توضح الغرض وطريقة الاستخدام، بالإضافة إلى المكان الذي سيُنشر فيه، وأن تحصل على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر. ومع ذلك، يُسمح بالاستخدام دون الحصول على إذن في حالات مثل ..... [(1)] في المؤسسات التعليمية، وإعادة الاستخدام ..... [(2)] ، و ..... [(3)] من النصوص.

(أ) اقتباس **(ب)** ربحي **(ت)** شخصي **(ث)** فصول دراسية

(2) اختر العبارة التي لا تشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر من الخيارات أ إلى ث ، حدد أحرف الخيارات.

(أ) قمت بعمل نسخة من قرص موسيقي تم شراؤه تجاريًا وأعطيتها لصديق.

(ب) أستمع إلى الموسيقى عن طريق تسجيل أقراص موسيقية تجارية اشتريتها على هاتفي الذكي.

(ت) قمت بمشاركة ونشر البيانات الصوتية لأغنية فنان مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

(ث) قمت بنسخ رسم توضيحي يتم توزيعه مجانًا وبعت النسخ بسعر منخفض.

(3) اختر جميع العبارات التي تصف بشكل صحيح طريقة وقواعد الاقتباس من الخيارات أ إلى ث ، حدد أحرف الخيارات.

(أ) هناك ضرورة للانخراط في الاقتباس.

(ب) لا يمكنك الاقتباس دون الحصول على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.

(ت) لا تقم بتغيير المواد المقتبسة دون إذن.

(ث) يجب تحديد المصدر محدد بوضوح.

(4) الجدول التالي هو ملخص لتراخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons). أكمل الجدول بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

العلامة	الشرط	المحتوى
	([1])	عرض عنوان العمل واسم المبدع.
	([2])	لا تستخدم لأغراض الدعاية
	([3])	لا تعديل على العمل الأصلي المحمي بحقوق الطبع والنشر.
	([4])	انشر تحت نفس مجموعة الرخص كما كما في العمل الأصلي

(5) عند نشر صورة التقطتها على صفحة ويب، ترغب في السماح للآخرين باستخدامها وفقًا لشروط "عرض اسم المصور" و"عدم استخدام العمل لأغراض تجارية". في هذه الحالة، اختر جميع تراخيص المشاع الإبداعي التي يجب عرضها معًا من الخيارات أ إلى د من الأحرف ، حدد الأحرف المناسبة.

(أ) 

(ب) 

(جـ) 

(د) 